

秘密保持契約書（NDA）

2025-01-20

秘密保持契約書

開示者（以下「甲」という）と受領者（以下「乙」という）は、甲が乙に対して開示する秘密情報の取扱いについて、以下の通り合意する。

第 1 条（定義）

本契約において「秘密情報」とは、甲が乙に対して開示する以下の情報をいう：

1. 技術情報（仕様書、設計書、ソースコード等）
2. 営業情報（顧客リスト、販売戦略、価格情報等）
3. 財務情報（決算書、予算、資金繰り等）
4. その他、甲が秘密として指定した情報

第 2 条（秘密情報の取扱い）

乙は、秘密情報を以下の通り取り扱うものとする：

1. 秘密情報を厳重に管理し、第三者への開示、漏洩を防止すること
2. 秘密情報を本契約の目的以外で使用しないこと
3. 秘密情報へのアクセスを必要最小限の従業員・委託先に限定すること
4. 秘密情報へのアクセスを許可された者に対し、秘密保持義務を課すること

第 3 条（例外）

以下の情報は、秘密情報に含まない：

1. 開示時に既に公知であった情報
2. 開示後に乙の責めによらず公知となった情報
3. 乙が第三者から正当な権限に基づき入手した情報
4. 乙が独自に開発した情報

第 4 条（秘密情報の返還・廃棄）

甲の請求があった場合、乙は直ちに秘密情報およびその複製物を甲に返還し、または甲の指示に従って廃棄するものとする。

第 5 条（有効期間）

本契約の有効期間は、本契約締結日から 3 年間とする。ただし、秘密情報の秘密保持義務は、本契約終了後も 3 年間継続するものとする。

第 6 条（損害賠償）

乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対して当該損害を賠償する責任を負う。

第 7 条（準拠法・管轄裁判所）

本契約の解釈および本契約に起因する紛争については、日本法を適用し、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上、本契約の成立を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙各 1 通を保有する。

甲

住所：氏名：印：

乙

住所：氏名：印：

締結日：2025 年 月 日